PROYECTO DE DECRETO

Decretos arancelarios anuales: tramos de desgravación y aranceles de transición

Modelo del decreto que se dicta cada año dentro de las bases de la ley «Ley de comercio exterior y aranceles de transición»: anuncia con un año de antelación el tramo de desgravación siguiente, pone en vigor el anunciado el año anterior si se cumplen sus condiciones, fija cada arancel de transición con su vencimiento y escala de baja, aplica las caídas anticipadas y reemplaza la Lista Nacional de Excepciones.

Propuesta 24: Aranceles con fecha de vencimiento · Propuesta 23: Abrir la economía de a poco y con fecha
Cuándo: Fase II (desde el año 2, una vez sancionada la ley «Ley de comercio exterior y aranceles de transición» y su reglamentación «Reglamentación de la ley de comercio exterior y aranceles de transición»); luego cada año, en las Fases II y III
Trámite: Decreto simple dictado dentro de las bases de una delegación legislativa (art. 76 CN; art. 664 del Código Aduanero); refrendan el Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía. Si se lo califica como decreto delegado, se lo somete a la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez días de su dictado (art. 12 de la Ley N° 26.122) (ver notas).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 22.415 (Código Aduanero), la Ley N° [—] de Comercio Exterior y Aranceles de Transición, la Ley N° 27.800, las Decisiones del Consejo del Mercado Común N° 7/94 y N° 01/25, los Decretos Nros. [—] (reglamentario de la Ley N° [—]) y [—] (Lista Nacional de Excepciones al Arancel Externo Común), y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] fijó las bases del cronograma de desgravación arancelaria por tramos anuales, que se anuncian con al menos un año de antelación y solo entran en vigor si se cumplen las condiciones cambiaria y tributaria de su artículo 11.

Que la misma ley delegó en el Poder Ejecutivo nacional, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional y con el plazo de su artículo 13, la facultad de establecer aranceles de transición con vencimiento máximo de cinco años, baja anual en partes iguales, un tope que no puede superarse por decreto y metas de contrapartida para cada sector.

Que el artículo 664 del Código Aduanero faculta al Poder Ejecutivo nacional a gravar, desgravar y modificar los derechos de importación, facultad que respecto de los tramos y de los aranceles de transición se ejerce con sujeción a las bases de esa ley.

Que la autoridad de aplicación publicó el informe técnico de verificación de las condiciones del tramo y sometió los anexos a consulta pública, conforme a los artículos 8° y 9° del Decreto N° [—].

Que los bienes originarios de la Unión Europea continúan rigiéndose por los cronogramas de desgravación del acuerdo aprobado por la Ley N° 27.800, y que la parte de los aranceles de transición que supera el Arancel Externo Común se aplica solo a posiciones de la Lista Nacional de Excepciones autorizada por la Decisión CMC N° 01/25 o por otra autorización de los órganos del MERCOSUR.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el artículo 664 de la Ley N° 22.415 y por los artículos 10 y 13 de la Ley

N° [—].

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Anuncio del tramo de desgravación. Fíjanse los derechos de importación extrazona que figuran en el Anexo I, por sector y por posición de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), que constituyen el tramo de desgravación que regirá desde el 1° de enero de [—], conforme al artículo 10 de la Ley N° [—]. El tramo entrará en vigor en esa fecha solo si se cumplen las condiciones del artículo 11 de esa ley; en caso contrario, se aplicará lo dispuesto en ese artículo para su postergación.

ARTÍCULO 2°.- Entrada en vigor del tramo anunciado. Verificadas las condiciones conforme al informe técnico que integra el Anexo II, entra en vigor el 1° de enero de [—] el tramo de desgravación anunciado por el Decreto N° [—]. Las posiciones cuyo tramo se posterga figuran en el mismo Anexo, con la fecha de la nueva verificación.

ARTÍCULO 3°.- Aranceles de transición. Establécense los aranceles de transición que figuran en el Anexo III, conforme al Capítulo IV de la Ley N° [—]. Para cada posición el Anexo indica el sector, el Arancel Externo Común, el arancel inicial, la escala de baja anual en partes iguales y la fecha de vencimiento, que no excede de CINCO (5) años desde su establecimiento. Ningún arancel supera el tope del artículo 16 de esa ley.

ARTÍCULO 4°.- Baja anual de los aranceles vigentes. Los aranceles de transición establecidos por decretos anteriores se reducen desde el 1° de enero de [—] conforme a su escala, según el detalle del Anexo III.

ARTÍCULO 5°.- Caídas anticipadas. Elimínanse o redúcense, según el caso, los aranceles de transición de los sectores que figuran en el Anexo IV, conforme a los informes de verificación de metas y a la regla del artículo 12 del Decreto N° [—], en cumplimiento del artículo 20 de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 6°.- Actas de metas. Las actas de metas de contrapartida de los sectores con aranceles de transición establecidos por el presente decreto integran el Anexo V y se publican con él.

ARTÍCULO 7°.- Exclusiones. Los aranceles de transición del presente decreto no se aplican a los bienes originarios de la Unión Europea, que continúan rigiéndose por los cronogramas de desgravación del acuerdo aprobado por la Ley N° 27.800, ni a los demás bienes excluidos por el artículo 17 de la Ley N° [—]. En las posiciones del Anexo III, el servicio aduanero aplicará a esos bienes el derecho que corresponda sin arancel de transición.

ARTÍCULO 8°.- Margen sobre el Arancel Externo Común. La parte de cada arancel de transición que supera el Arancel Externo Común se aplica a posiciones incluidas en la Lista Nacional de Excepciones conforme a la Decisión del Consejo del Mercado Común N° 01/25 y sus prórrogas o ampliaciones, o comprendidas en otra autorización de los órganos del MERCOSUR, y caduca al vencer esa inclusión o autorización, conforme al artículo 18 de la Ley N° [—]. El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO comunicará a los órganos del MERCOSUR las modificaciones de la Lista que resulten del presente decreto.

ARTÍCULO 9°.- Reemplazo de la Lista Nacional de Excepciones. Las posiciones de la Lista Nacional de Excepciones fijada por el Decreto N° [—] que figuran en el Anexo III pasan a regirse exclusivamente por la Ley N° [—], conforme a su artículo 31. Las demás posiciones de esa Lista mantienen su régimen hasta su vencimiento.

ARTÍCULO 10°.- Percepción y destino. La AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), por intermedio del servicio aduanero, aplicará los derechos de los Anexos a las destinaciones de importación para consumo que se registren desde su entrada en vigor, identificará el diferencial de transición y lo transferirá al Fondo Fiduciario de Infraestructura Productiva conforme al artículo 22 de la Ley N° [—].

ARTÍCULO 11°.- Publicidad. El Ministerio de Economía publicará en su sitio oficial, en formato de datos abiertos, para cada posición de los Anexos: el derecho aplicado, el Arancel Externo Común, el tramo o la escala de baja, el vencimiento, el acta de metas y su grado de cumplimiento.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL, salvo los artículos 1° a 4°, que rigen desde las fechas que en ellos se indican.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app